

**CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE Y**

COMPARECIENTES. -

En la ciudad de Sangolquí, provincia de Pichincha a los dieciocho (18) días del mes de agosto del año dos mil **cinco**; comparecen a la suscripción del siguiente **Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional**; por una parte, el Instituto Superior Tecnológico Superarse con RUC N° 1792951704001 domiciliado en la provincia de Pichincha en el cantón Rumiñahui ubicado en la Av. General Rumiñahui 1111 e Isla Pinta, representado legalmente en este acto por la MSc. Verónica Paulina Tamayo Vallejo, en calidad de Rectora de la institución, a quien en adelante se denominará simplemente como el "INSTITUTO".

Por otra parte, comparece el [REDACTED] con RUC N° [REDACTED] domiciliado en [REDACTED], representado legalmente en este acto por [REDACTED] en calidad de presidente, que para efectos del presente convenio se denominará "[REDACTED]".

Los comparecientes, por los derechos que representan, libre y voluntariamente convienen a suscribir el presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que se detallan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Antecedentes del INSTITUTO

El Instituto Superior Tecnológico Superarse es una institución de educación superior de calidad, creada mediante Resolución Nro. RPC-SE-15-No.056-2018, expedida por el Consejo de Educación Superior (CES), como órgano estatal de control, todo esto cumpliendo con el Artículo 115.1 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Mediante Resolución N°166-SO-36-CACES-2023 se otorga el Aval por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES).

El Instituto Superior Tecnológico Superarse cuya Misión es: Somos un Instituto Técnico y Tecnológico comprometido con la calidad en docencia, investigación y vinculación, enfocado en el desarrollo integral de nuestros estudiantes, mediante una educación de excelencia, experiencias formativas prácticas y el fortalecimiento de las habilidades blandas, las cuales desarrollan profesionales líderes

emprendedores e innovadores, con sólidos principios y valores, preparados para enfrentar los desafíos del mundo laboral y contribuir positivamente a la sociedad y al desarrollo sostenible.

Y su Visión es: Para el 2028, el Instituto Superior Tecnológico Superarse será una institución de educación superior acreditada, reconocida a nivel nacional e internacional, referente en la formación de profesionales en el ámbito técnico, tecnológico y tecnológico universitario, con procesos innovadores en la docencia, investigación y vinculación, con infraestructura física y tecnológica de vanguardia, que aporta a la sociedad y al desarrollo sostenible del país.

1.2. Antecedentes de

- Colocar los antecedentes que la contraparte considere pertinente.

CLÁUSULA SEGUNDA: - BASE LEGAL

El Art. 234, de la Constitución de la República del Ecuador, estipula: "El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y programas de formación o capacitación del sector público; y la coordinación con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado".

El Art. 343 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades."

El Art. 350, de la Constitución de la República del Ecuador, señala: "El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo"

El Art. 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece: “Como requisito previo a la obtención del grado académico, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante programas, proyectos de vinculación con la sociedad, prácticas o pasantías preprofesionales con el debido acompañamiento pedagógico, en los campos de su especialidad.

El Art. 59 de la Ley Orgánica de Servicio Público manifiesta: “Las instituciones del sector público podrán celebrar convenios o contratos de pasantías con estudiantes de institutos, universidades y escuelas politécnicas, respetando la equidad y paridad de género, discapacidad y la interculturalidad, así mismo, las instituciones del Estado podrán celebrar convenios de práctica con los establecimientos de educación secundaria.

Por estos convenios o contratos no se origina relación laboral ni dependencia alguna, no generan derechos ni obligaciones laborales o administrativas, se caracterizan por tener una duración limitada”.

El Art. 40 del Reglamento de Régimen Académico menciona: “La vinculación con la sociedad hace referencia a la planificación, ejecución y difusión de actividades que garantizan la participación efectiva en la sociedad y la responsabilidad social de las instituciones del Sistema de Educación Superior con el fin de contribuir a la satisfacción de necesidades y la solución de problemáticas del entorno, desde el ámbito académico e investigativo.

La vinculación con la sociedad deberá articularse al resto de funciones sustantivas, oferta académica, dominios académicos, investigación, formación y extensión de las IES en cumplimiento del principio de pertinencia. En el marco del desarrollo de la investigación científica o artística de las IES, se considerará como vinculación con la sociedad a las actividades de divulgación científica, a los aportes a la mejora y actualización de los planes de desarrollo local, regional y nacional, y a la transferencia de conocimiento y tecnología.

El Art. 41 del Reglamento de Régimen Académico menciona: “La planificación de la función de vinculación con la sociedad, podrá estar determinada en las siguientes líneas operativas:

Educación continua;

Prácticas preprofesionales;

Proyectos y servicios especializados;

Investigación;

Divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos o artísticos;

Ejecución de proyectos de innovación;

Ejecución de proyectos de servicios comunitarios o sociales; y,

Otras determinadas por la IES en correspondencia con su naturaleza y en ejercicio de su autonomía responsable.

Las IES podrán crear instancias institucionales específicas, incorporar personal académico y establecer alianzas estratégicas de cooperación interinstitucional para gestionar la vinculación con la sociedad.”

El Art. 42 del Reglamento de Régimen Académico menciona: “Las prácticas preprofesionales en las carreras de tercer nivel son actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y/o al desarrollo de competencias profesionales. Estas prácticas se realizarán en entornos organizacionales, institucionales, empresariales, comunitarios u otros relacionados al ámbito profesional de la carrera, públicos o privados, nacionales o internacionales.

Las prácticas preprofesionales se subdividen en dos (2) componentes:

Prácticas laborales, de naturaleza profesional en contextos reales de aplicación; y,

Prácticas de servicio comunitario, cuya naturaleza es la atención a personas, grupos o contextos de vulnerabilidad.

(...) Las prácticas preprofesionales no generan ningún vínculo u obligación laboral. La experiencia laboral podrá ser reconocida como práctica preprofesional, incluidas las horas de servicios a la comunidad, siempre y cuando las actividades realizadas resulten pertinentes al perfil de egreso, lo cual debe ser validado por evidencias definidas por las IES.

Colocar la base legal que la contraparte considere pertinente.

.CLÁUSULA TERCERA: OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer una alianza estratégica entre el Instituto Superior Tecnológico Superarse y el [REDACTED], orientada al intercambio de conocimiento y experiencias en los ámbitos de la docencia, investigación, prácticas y vinculación con la sociedad, con el fin de fortalecer la formación integral de los estudiantes de las carreras vigentes en sus diferentes modalidades. Asimismo, contempla como parte de sus objetivos el otorgamiento de becas a los colaboradores de la empresa, en coordinación con el Instituto Superior Tecnológico Superarse, con el propósito de garantizar el acceso equitativo a la educación superior y promover la inclusión social y

educativa, fomentando al mismo tiempo el desarrollo sostenible y la generación de capacidades que contribuyan al bienestar colectivo.

CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, las partes en forma solidaria y voluntaria asumen las siguientes responsabilidades, fundamentadas en la participación conjunta y bilateral.

Compromisos conjuntos:

- a) Brindar las facilidades para la ejecución del presente convenio y aquellos que en el transcurso de las actividades que requieran; así como también, remitir la información y documentación que sea pertinente para el efectivo cumplimiento de los términos convenidos por las partes.
- b) Designar los delegados para velar por el cumplimiento de los términos establecidos y responsabilidades de cada una de las partes.
- c) Incentivar a los estudiantes a enfocarse en el componente práctico de las actividades, que sirva efectivamente para el desarrollo profesional de los estudiantes del INSTITUTO.
- d) Intercambio constante de conocimientos y experiencias en áreas de interés común con el objetivo de enriquecer mutuamente sus perspectivas y capacidades; fortalecimiento de las áreas sustantivas: docencia, investigación y vinculación con la sociedad.
- e) Facilitar la movilidad de profesores y estudiantes entre ambas instituciones promoviendo oportunidades de aprendizaje, colaboración y desarrollo académico y empresarial, en un entorno multicultural.
- f) Colaboración en proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación temas inherentes a las áreas de mutuo interés.
- g) Utilización compartida de infraestructura técnica y equipamiento especializado disponible en ambas instituciones, con el fin de optimizar los recursos y facilitar el desarrollo de manera conjunta.
- h) Desarrollar conjuntamente programas de capacitación, cursos, conferencias, simposios, entre otros; orientados a potenciar las habilidades y competencias de sus miembros, promoviendo así el crecimiento académico y profesional.
- i) Participar activamente en actividades de vinculación con la sociedad, con el propósito de contribuir al desarrollo social y económico a través de la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos y generados en el marco de esta colaboración.
- j) Brindar facilidades para el desarrollo de Prácticas Preprofesionales de los estudiantes garantizando la apertura de escenarios de aprendizaje

para que los estudiantes puedan desarrollar actividades que contribuyan a su formación práctica experimental.

- k) Las demás que acuerden las partes para la ejecución del presente convenio.

El Instituto Superior Tecnológico Superarse se compromete a:

- a) Solucionar los inconvenientes que se presente entre los estudiantes y el personal del [REDACTED], de conformidad a la normativa aplicable.
- b) Velar por el cumplimiento de los términos establecidos en el presente convenio.
- c) Facilitar los mecanismos institucionales que permitan cumplir el objeto de este convenio, como lo son los respectivos formatos para un correcto, organizado y adecuado control, del desarrollo de las actividades.
- d) Ofrecer a los colaboradores de la empresa y a sus familiares hasta segunda línea de consanguinidad la BECA SUPERARSE de estudio, aplicable a los aranceles institucionales dentro de la oferta académica vigente. El beneficio será del 30% para el personal que labora en [REDACTED] y del 20% para sus familiares, previa presentación de la documentación correspondiente y su aprobación.
- e) [REDACTED] podrá acceder a cursos de Educación Continua dirigidos a los colaboradores y a sus familiares hasta la segunda línea de consanguinidad, diseñados en conjunto con la institución y adaptados a sus necesidades de capacitación y actualización. El porcentaje de descuento en los aranceles se establecerá en función del número de asistentes, lo que permitirá optimizar recursos y fomentar la participación del personal. Estos beneficios se otorgan en el marco del convenio suscrito, que garantiza condiciones preferenciales y fortalece el desarrollo académico y profesional de los colaboradores y sus familias.
- f) Acceso a actividades organizadas en nuestros campus, orientadas a fortalecer vínculos académicos y profesionales, generar espacios de visibilidad institucional y fomentar la proyección hacia potenciales aliados y beneficiarios.

Los integrantes y la comunidad de [REDACTED] para ser beneficiarios al porcentaje de beca, deberá entregar junto a los requisitos de matrícula, el certificado de Beneficiario firmado y sellado por [REDACTED].

- g)

Los integrantes y la comunidad de [REDACTED] para ser beneficiarios al porcentaje de beca, deberá entregar junto a los requisitos de matrícula, el certificado de Beneficiario firmado y sellado por [REDACTED].

El señor estudiante beneficiario de la BECA SUPERARSE deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Encontrarse al día con el pago de los aranceles educativos.
- Obtener un promedio en cada asignatura no menor a 8 puntos, comprobada en el certificado de aprobación académico emitido al término de nivel por secretaría académica del INSTITUTO.

El [REDACTED], se compromete a:

- a) Designar al personal que coordinará las acciones pertinentes a que los estudiantes y profesores realicen sus actividades académicas como capacitaciones, talleres, eventos, seminarios u otros equivalentes que se convengan entre las partes.
- b) Facilitar la infraestructura y condiciones que permitan el cumplimiento de las actividades enmarcadas en este convenio.
- c) Notificar al INSTITUTO cualquier controversia que se derive de la ejecución del objeto del presente convenio.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio Marco de Cooperación tendrá una duración de cinco (5) años a partir de la fecha de su suscripción, pudiendo prorrogarse automáticamente por un periodo similar, si ninguna de las partes presenta objeción por escrito, con al menos sesenta (60) días de anticipación al cumplimiento del plazo de vigencia, para culminar con las actividades que se encuentran en ejecución, sin perjuicio de que los trabajos iniciados lleguen a su conclusión.

CLÁUSULA SEXTA. - RÉGIMEN LEGAL Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

El presente convenio marco no debe interpretarse en el sentido de haber creado una relación legal o financiera entre las partes. El mismo constituye una declaración de intenciones cuyo fin es promover relaciones de beneficio mutuo en materia de colaboración académica, científica, tecnológica y cultural.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, en tal virtud, las partes aclaran que entre ellos no se establece relación laboral ni de dependencia de las contempladas en el Código de Trabajo o en la Ley Orgánica del Servidor Público.

CLÁUSULA SÉPTIMA. - FINANCIAMIENTO

Este instrumento de cooperación interinstitucional establece que ninguna de las partes se encuentra obligada a realizar transferencias de recursos económicos, técnicos o compromisos laborales durante la ejecución de este convenio. Ambas instituciones colaborarán con sus recursos existentes, como conocimientos, experiencia y acceso a instalaciones, sin asumir responsabilidades financieras o laborales adicionales.

En el caso de que en etapas posteriores o fases subsiguientes de cooperación se generen o se dispongan de fondos económicos para su ejecución, estos serán administrados por un Comité Coordinador conformado por representantes designados de ambas instituciones y suscribir convenios específicos respectivos. Dicho comité se encargará de la planificación, asignación y seguimiento de los recursos financieros, asegurando su uso eficiente y transparente en concordancia con los objetivos acordados en este convenio de cooperación.

CLÁUSULA SEPTIMA. - MODIFICACIÓN

Todas las modificaciones a este convenio tendrán que ser por escrito y firmadas por ambas partes.

En el caso en que las partes consideren que el presente convenio deba ser modificado o extendido los cambios se los realizará con la suscripción de la respectiva convención modificatoria.

CLÁUSULA OCTAVA. - TERMINACIÓN

El presente Convenio Marco podrá terminar por las siguientes causas:

- a. Cumplimiento del plazo previsto en el presente convenio.
- b. Incumplimiento de las cláusulas.
- c. Por mutuo acuerdo de las partes, se procederá con la suscripción de las respectivas actas de culminación de mutuo acuerdo.
- d. Por decisión unilateral de una de las partes, por razones especiales y justificadas, podrá darse por terminado antes del vencimiento del plazo, previo acuerdo de las mismas, debiendo hacerse conocer la intención por escrito, por lo menos con dos meses de anticipación, sin perjuicio de que los trabajos iniciados lleguen a su conclusión.

CLÁUSULA NOVENA. - CONTROVERSIAS

Las partes se obligan a cumplir de buena fe todas las acciones y obligaciones que constan en el presente convenio, para alcanzar el objeto planteado. En caso de existir controversias derivadas de la ejecución de este, será resuelta

entre las partes a través del equipo de trabajo, coordinación y seguimiento, quienes realizarán todos los esfuerzos posibles en la búsqueda de una solución consensuada, en un plazo no mayor a quince días (15) días. De no llegar a un entendimiento o solución, se someterán al proceso de mediación del Centro de Arbitraje y Mediación de Sangolquí.

CLÁUSULA DÉCIMA. - CONFIDENCIALIDAD

Las partes convienen mantener el sigilo y confidencialidad de datos de información respecto a la privacidad de la información conferidas por las partes, además de utilizar toda la información en actos estrictamente contemplados en el presente instrumento.

Por lo que se obliga a no divulgar ni transferir a terceros, sin previo acuerdo y por escrito, cualquier información que se reciba o se genera con relación a las acciones y los trabajos que se desarrollen para alcanzar el objeto del presente convenio, salvo aquella información que sea del dominio público o uso general.

Si en el desarrollo de los programas del presente convenio se tuviera que involucrar a terceros, se asegurará que los mismos queden obligados a la confidencialidad que esta cláusula dispone, comprometiéndose a tal obligación mediante la firma de un Convenio de Confidencialidad.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - DOMICILIO Y RESPONSABLES PARA LAS NOTIFICACIONES

Con el fin de impulsar la ejecución del presente convenio las partes constituyen el Comité Coordinador del Convenio, que serán las personas de contacto entre las dos instituciones, el que estará integrado por:

Por el Instituto Superior Tecnológico Superarse

Responsable: MSc. Jean Paul Landazuri Silva

Cargo: Coordinador de Relaciones Interinstitucionales

Dirección: Av. Gral. Rumiñahui 1111 e Isla Pinta. Rumiñahui - Pichincha.

Teléfono: (02) 930980 ext:113 / 0983974688

Correo electrónico: vinculacion@superarse.edu.ec

Por el _____

Responsable: _____

Cargo: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

En caso de cambio de dirección o responsables, es obligatorio informar por escrito a la contraparte que deberá tenerse en cuenta para efectos en un plazo máximo a quince (15) días.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - USO DE IMAGEN

De acuerdo con el artículo 178 del COIP ambas partes autorizan expresamente el uso de los registros de audio y video; así como el uso de sus nombres, logos o signos distintivos, exclusivamente para promover y dar a conocer en el mercado todos aquellos programas y actividades relacionadas con las acciones conjuntas establecidas en el convenio marco.

Ninguna de las partes podrá utilizar marca corporativa, nombres comerciales u otros derechos de propiedad intelectual e industrial de la otra parte, para ninguna finalidad distinta de lo estipulado en el presente instrumento, sin que haya sido autorizado por escrito por la parte titular.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - DOCUMENTOS HABILITANTES

Forman parte del Convenio los siguientes Documentos Habilitantes:

Instituto Superior Tecnológico Superarse

1. Copia del Nombramiento de la MSc. Verónica Tamayo, en su calidad de Rectora del Instituto Superior Tecnológico Superarse
2. Copia del RUC del Instituto Superior Tecnológico Superarse
3. Copia de la cédula y papeleta de votación vigente de la MSc. Verónica Paulina Tamayo.
4. Copia del aval de CACES.
5. Copia de la resolución del CES de la Creación del Instituto Superarse.

Nombre de la empresa/ instituto

1. Copia del Ruc de _____
2. Copia de cédula y papeleta de votación actualizada del _____
3. Nombramiento de _____

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - SUSCRIPCIÓN

Una vez que las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes, para constancia y plena validez de lo estipulado firman este convenio en un original y dos copias de igual tenor y valor, en la ciudad de Sangolquí, a los ____ días del mes de _____ de 202__.

MSc. Verónica Paulina Tamayo Vallejo
RECTORA
Instituto Superior Tecnológico Superarse
RUC: 1792951704001

Nombre del Representante Legal
CARGO
Nombre de la institución
RUC: